ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS003552/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/10/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR054225/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.208541/2024-12
DATA DO PROTOCOLO: 02/10/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE CAXIAS DO SUL, CNPJ n. 88.619.747/0001-73, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CELESTINO OSCAR LORO;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025 e a data-base da categoria em 01º de maio.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Caxias do Sul/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO

Aos empregados admitidos após a data base (01.05.2024) e aos que vierem a ser admitidos durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, fica assegurado um salário de ingresso de R$1.886,00 (hum mil oitocentos e oitenta e seis reais) mensais, salário este que formará base para eventual procedimento coletivo futuro e revisional.

Os salários de ingresso não serão considerados salários profissionais ou substitutivos do mínimo legal, nem, tão pouco, poderão ser utilizados como referência para quaisquer outros direitos trabalhistas, como, por exemplo, a insalubridade, suas características e condições de estipulação.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - VARIAÇÃO SALARIAL

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul - CIC concederá a todos os seus empregados, admitidos até 01 de maio de 2024, uma variação salarial, para efeito da presente revisão do Acordo Coletivo de Trabalho correspondente ao percentual de 4% (quatro por cento), a incidir sobre os salários nominais e mensais resultantes do Acordo Coletivo de Trabalho do ano anterior.

CLÁUSULA QUINTA - PROPORCIONALIDADE

Os empregados admitidos entre 01 de maio de 2023 e 30 de abril de 2024 terão seus salários alterados pelo único critério da tabela de proporcionalidade abaixo, entendido para o efeito, exclusivamente, como mês completo a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetividade, contados da data de admissão até a data do presente acordo (01de maio de 2024), percentuais incidentes sobre o salário de admissão.

TABELA DE PROPORCIONALIDADE

Admissão	Percentual	Admissão	Percentual
Maio/2023	4%	Novembro/2023	2%
Junho/2023	3,66%	Dezembro/2023	1,66%
Julho/2023	3,33%	Janeiro/2024	1,33%
Agosto/2023	3%	Fevereiro/2024	1%
Setembro/2023	2,66%	Março/2024	0,66%
Outubro/2023	2,33%	Abril/2024	0,33%

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DO EMPREGADO MAIS NOVO

Em hipótese alguma resultante da variação proporcional supra, poderá o salário do empregado mais novo no emprego ultrapassar o salário do empregado mais antigo na empresa, desde que observados o mesmo cargo e/ou função. Da mesma forma, não poderá o empregado que na data de sua admissão percebia salário igual ou inferior ao de outros, passar a perceber, por força do ora estabelecido, salário superior ao daquele.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIFERENÇAS SALARIAIS

As diferenças salariais decorrentes do presente acordo coletivo, se existentes, deverão ser satisfeitas juntamente com a folha de pagamento correspondente ao mês de fechamento do presente Acordo Coletivo de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - COMPENSAÇÃO PERÍODO REVISANDO

Os aumentos espontâneos ou concedidos a partir de 01 de maio de 2023 e na vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho poderão ser utilizados como antecipações e para futuras compensações.

CLÁUSULA NONA - DESCONTOS EM FOLHA - AUTORIZAÇÃO

INSTRUMENTO REGISTRADO NO

A CIC, mediante autorização escrita dos empregados, poderá lançar em folha de pagamento, além dos expressamente previstos em lei, os descontos provenientes de fornecimento de alimentação, transporte, moradia, medicamentos, convênio médico, relativos a fundação ou associação de empregados, prêmios de seguros e outros que forem de interesse pessoal ou familiar, bem assim os que vierem a ser colocados à disposição dos empregados, a teor do art. 462, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Será facultado aos empregados revogarem a autorização concedida, fazendo-o por escrito, mediante comunicação ao empregador com prazo mínimo de 30 dias. Ocorrendo esta hipótese, a revogação terá eficácia, tão somente, para o futuro, respeitados os compromissos já assumidos pelos empregados.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

13º SALÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

A CIC compromete-se a antecipar 50% (cinquenta por cento) do 13º salário aos empregados que o requererem, na forma da legislação aplicável à espécie, até o dia 31 de janeiro. O pagamento, nesta hipótese, será efetivado juntamente com o pagamento das férias a partir do mês de Fevereiro.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQÜÊNIO

O empregado que atingir 05 (cinco) anos ininterruptos de trabalho para a CIC, passará, a partir de então, a receber o adicional de tempo de serviço (quinquênio) equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o salário contratual.

É estabelecido o limite máximo de R$1.886,00 (hum mil oitocentos e oitenta e seis reais) para o adicional ora convencionado.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSPORTE PELA EMPREGADORA

Na hipótese da CIC vir a fornecer ou subsidiar, total ou parcialmente, o transporte a seus empregados para e do local de trabalho, onde exista transporte coletivo, em qualquer horário, o tempo gasto nos períodos de trajeto não será considerado de disponibilidade.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO CRECHE

Será concedido auxílio creche às funcionárias, após o retorno da licença gestante, que tiverem filhos até 06 anos de idade no valor mensal de R$ 282,88 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) do SALÁRIO DE INGRESSO previsto na cláusula 3ª (terceira).

Parágrafo único - O benefício previsto na presente cláusula será extensível ao pai empregado, que, por decisão judicial devidamente comprovada, detenha a guarda exclusiva de filho. Estende-se o mesmo benefício, nas mesmas condições e requisitos, ao empregado que, comprovadamente, detém a guarda do filho por falecimento da esposa/mãe da criança, bem como no caso de o empregado solteiro ter adotado a criança, na condição expressa no caput da cláusula.

Quando ambos os cônjuges forem empregados da CIC, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados da CIC, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a designarem, por escrito, à empresa, o cônjuge que deverá receber o benefício.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PERÍODO PRÉ-APOSENTADORIA - GARANTIA DE EMPREGO

Fica assegurada a estabilidade provisória durante os 18 (dezoito) meses anteriores a implementação do tempo de serviço necessário à concessão do benefício de aposentadoria, ao empregado que mantenha contrato de trabalho com a CIC pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos ininterruptos.

Para a concessão da garantia de emprego acima prevista, o Empregado deverá comprovar a averbação do tempo de serviço mediante certidão expedida pela Previdência Social. A apresentação da certidão poderá ser dispensada caso a CIC, à vista dos documentos fornecidos pelo Empregado, verifique a existência do tempo de serviço necessário à concessão da aposentadoria.

O início do período de garantia de que trata esta clausula deverá ser comunicado previamente, por escrito, em forma de correspondência assinada pelo Empregado, assistido pelo Sindicato Profissional, em duas vias de igual teor, numa das quais deverá, para validade, constar o obrigatório ciente datado da CIC.

A garantia estabelecida na presente cláusula cessará na hipótese do Empregado não se aposentar espontaneamente na data prevista para tal e mencionada na correspondência ou não lhe ser concedida a aposentadoria.

A concessão prevista nesta clausula ocorrerá uma única vez, respeitando o direito de opção do Empregado, restando a garantia prejudicada na hipótese de encerramento das atividades da CIC, dispensa por justa causa ou pedido de demissão.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO

Confirmado uso e costume já estabelecido, respeitado ainda, o número de horas de trabalho contratual e semanal poderá a CIC ultrapassar, independentemente da licença prevista no artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho e, em qualquer atividade, desde que inexistente impedimento médico, a jornada normal até o máximo legal permitido, visando a compensação das horas não trabalhadas em algum dia da semana, inclusive aos sábados, sem que este acréscimo seja considerado como horas extras, garantindo o repouso semanal remunerado de um dia, independentemente de feriados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FERIADÕES - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO

Respeitando os limites semanais e diários previstos em lei, poderá, também, a CIC efetuar a compensação dos dias imediatamente anteriores ou posteriores aos feriados, mediante o trabalho em outro dia, ou em outros dias, (de segunda a sexta-feira) conforme ajuste a ser realizado oportunamente entre a CIC e seus empregados. Dita compensação não será considerada como horas extras.

Parágrafo único - Caso haja necessidade de Plantões, deverá ser observada uma escala onde possibilite um revezamento entre os trabalhadores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA JORNADA DE TRABALHO - BANCO DE HORAS.

Ratificada a compensação de horário semanal prevista na cláusula 16ª (décima sexta) a CIC poderá adotar a

da legislação vigente, observada a jornada diária máxima de 10 (dez) horas e assegurado o repouso semanal remunerado, ressalvadas as hipóteses do art. 61 da CLT.

1- A vigência do Banco de Horas do presente acordo coletivo será até o último dia útil do mês de fevereiro de 2025. O empregado fará jus ao pagamento das horas suplementares não compensadas, calculadas com o adicional de lei e na forma do § 3°, do art. 59, da CLT, com a redação adotada pelo art. 6°, da Lei n° 9.601/98. As horas pagas pelo empregador e não trabalhadas neste período serão descontadas sem reflexo.

2- A compensação realizada nestes termos não acarretará qualquer modificação no salário mensal do empregado.

3- Na hipótese da CIC optar pela implantação da compensação extraordinária aqui prevista deverá comunicar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, ao Sindicato Profissional.

4- Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da eventual jornada extraordinária, o empregado fará jus ao pagamento das horas suplementares não compensadas, calculadas com o adicional de lei e na forma do § 3°, do art. 59, da CLT, com a redação adotada pelo art. 6°, da Lei n° 9.601/98.

5- No caso de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado serão descontados do mesmo os dias não trabalhados e eventualmente pagos pelo empregador.

6- No caso de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da CIC serão descontados do mesmo os dias não trabalhados e eventualmente pagos pelo empregador.

7- Em qualquer hipótese, a compensação somente poderá ser feita no máximo durante 02 (duas) horas diárias de segunda a sexta-feira, ou aos sábados, sempre assegurando um sábado livre por mês, de preferência aquele após o pagamento mensal, ressalvadas as previsões do art. 61 da CLT.

8- A CIC comunicará aos seus empregados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para efeitos de compensação, tanto a dispensa como a convocação para o trabalho, exceção feita as previsões do art. 61 da CLT. Sempre que possível, a dispensa do empregado para efeitos de compensação se fará de comum acordo entre as partes.

9- Para a implantação da compensação extraordinária da jornada de trabalho, nos termos desta cláusula, a CIC deverá implementar o controle do registro de horário de seus empregados de forma manual, mecânica ou eletrônica.

10- A hora suplementar não compensada constará na folha de pagamento do mês onde ocorrer o término do prazo de compensação.

11- A prestação de horas suplementares para efeitos da compensação extraordinária da jornada de trabalho aqui prevista somente será exigida do empregado estudante quando não conflitar com o seu horário de aulas.

12- O cancelamento desta jornada flexível poderá ser feito a qualquer momento mediante comunicação ao Sindicato Profissional e aos empregados com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13- A compensação extraordinária aqui prevista poderá ser adotada em toda a empregadora, em determinados setores ou em determinadas atividades, de conformidade com a conveniência da CIC.

14- A compensação extraordinária da jornada de trabalho aqui prevista não implicará em prejuízos aos empregados relativos a décimo terceiro salário, férias e repousos semanais remunerados.

15- As horas de trabalho em domingos e feriados serão creditadas em dobro no banco de horas.

16- As horas de trabalho realizadas aos sábados serão creditadas com acréscimo de 50%.

17 – O empregado deverá solicitar autorização da CIC para dispensa ou realização de trabalhos (sistema de débito ou crédito de horas de trabalho) com antecedência. As horas de dispensa não autorizadas serão descontadas na folha de pagamento e as horas trabalhadas não serão creditadas no banco de horas.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INTERVALO INTRA JORNADA DE TRABALHO

O intervalo intra jornada de trabalho poderá ser de no mínimo 30 minutos em caso de trabalhos extraordinários, para os empregados que forem convocados para trabalhar. Para os empregados que necessitarem realizar trabalhos extraordinários, deverão ter autorização do seu gestor.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FERIADÕES - DESCONTO

Poderão os empregados, em comum acordo entre as partes, optarem pelo desconto do (s) dia (s) não trabalhados que antecederem ou sucederem aos feriados. A decisão será tomada por maioria simples dos empregados, mediante acordo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARTÃO PONTO - TOLERÂNCIA

Não será considerado trabalho extra os registros feitos 10 (dez) minutos antes e após os limites inicial e final da jornada de trabalho, salvo quando o empregado for convocado para serviço extraordinário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CURSOS - NÃO CONTAGEM DE TEMPO A DISPOSIÇÃO

Não será considerado como tempo extra à disposição da empregadora, o tempo despendido pelos empregados que participarem internamente de cursos de aperfeiçoamento, treinamento, desenvolvimento ou formação profissional.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PCMSO - DESOBRIGAÇÃO DE INDICAR MÉDICO COORDENADOR

Conforme previsto na NR7, as empresas com mais de 25 (vinte cinco) e até 50 (cinquenta) empregados enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro 1 da NR 4 ficam desobrigados de indicar médico do trabalho coordenador responsável pela execução do PCMSO, uma vez assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde do trabalho.

A CIC fica dispensada da realização do exame médico demissional, desde que a realização do último exame médico ocupacional tenha ocorrido há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de desligamento do empregado, de conformidade com a Portaria nº 8 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, publicada no DOU de o8 de maio de 1996.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - REPRESENTANTE SINDICAL

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul - CIC reconhece 1 (um) Representante sindical e 1 (um) suplente, de seus empregados, eleitos por estes em eleição convocada pelo SINDISINDI, com mandato durante a vigência do Acordo Coletivo de Trabalho.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

É assegurado aos trabalhadores da categoria, não associados ao Sindisindi-RS o direito de oposição ao desconto assistencial previsto na presente cláusula, desde que respeitados os seguintes requisitos:

O empregado deverá manifestar a oposição ao desconto individualmente, em carta por escrito de próprio punho, a qual deverá ser entregue pessoalmente na sede do Sindisindi-RS mediante contra recibo ou enviada pelo correio em carta registrada. Entregar cópia da correspondência e do registro (AR) enviado ao sindicato, na área de Recursos Humanos da CIC.

A oposição será exercida até 10 (dez) dias, corridos da data de solicitação de registro do presente Acordo coletivo de Trabalho no Sistema Mediador da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT.

Será descontado 0,5% sobre o salário base no mês de assinatura do acordo e no mês subsequente.

Os descontos referidos nesta cláusula serão recolhidos em favor do SINDISINDI na rede bancária ou na sede do SINDISINDI, até 05 (cinco) dias após a efetivação do desconto; esgotado esse prazo, será o recolhimento acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, e sem prejuízo da atualização monetária do período.

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - BASE LEGAL

O presente Acordo Coletivo é celebrado com fundamento no quanto estabelecido nos Arts. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal e de conformidade com as normas regradoras do instituto insertas no art. 611, § 1° e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - NÃO ULTRATIVIDADE

O presente acordo coletivo de trabalho decorreu de exaustivas negociações e de concessões mútuas, razão pela qual convencionam expressamente as partes que as condições ajustadas terão validade e eficácia limitadas ao prazo previsto na Cláusula Primeira deste instrumento e não terão caráter e/ou eficácia de ultratividade não se incorporando aos contratos individuais de trabalho para qualquer efeito ou finalidade.

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

CELESTINO OSCAR LORO
PRESIDENTE
CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE CAXIAS DO SUL

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.